

Note de l'Administrateur Judiciaire

L'article L. 642-12 du Code de commerce dispose, en son alinéa 4 :

« (...) la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »

Cet article pose le principe du transfert au cessionnaire de la charge des sûretés lorsqu'elles ont pour objet de garantir le remboursement d'un crédit destiné à financer un bien sur lequel portent ces sûretés, dans le cadre de l'acquisition dudit bien ou de son amélioration.

Cela signifie, en pratique, que le cessionnaire se voit transférer la charge du remboursement des échéances, à échoir, au jour du transfert de propriété du fonds de commerce concerné.

En l'espèce, les emprunts suivants ont été portés à ma connaissance :

- **BPIFRANCE FINANCEMENT :**

- **PGE n°DOS0126319/00** : Un emprunt d'un montant initial de 150 k€ a été conclu en septembre 2020 avec BPIFRANCE FINANCEMENT, afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19.

- **SOCIETE GENERALE :**

- **PGE n°220160111188** : Un emprunt d'un montant initial de 490 k€ a été conclu en juin 2020 avec la Société Générale, afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19.

- **BANQUE POPULAIRE :**

- **PGE n°05986890** : Un emprunt d'un montant initial de 210 k€ a été conclu en mai 2020 avec la Banque Populaire, afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du COVID-19.
- **Prêt bancaire équipement n°06123699** : Un emprunt d'un montant initial de 26 k€ a été conclu en décembre 2024 avec la Banque Populaire, afin de financer l'achat d'un véhicule Peugeot 2008 HYBRID 136 CH.

Aussi, ces quatre prêts, en l'absence de toute garantie, ne semblent pas éligibles aux dispositions de l'article L. 642-12 al. 4, sous réserve d'une analyse contraire, que je vous invite à mener.

- **Prêt bancaire équipement n°05924790** : Un emprunt d'un montant initial de 400 k€ a été conclu en novembre 2018 avec la Banque Populaire, ayant pour objet des travaux d'aménagement.
- ➔ Cet emprunt est garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à l'adresse 2 rue du Nord à BISCHHEIM, dûment publié.

Ce prêt porte sur le financement de travaux d'aménagement du fonds de commerce situé à l'adresse 2 rue du Nord à BISCHHEIM, de sorte qu'il remplirait les critères légaux d'admissibilité au transfert de la charge des sûretés.

Le solde à échoir dûment déclaré par la Banque Populaire sur ce prêt (9 753,53 €) serait ainsi transféré au cessionnaire, sauf accord dérogatoire entre le cessionnaire et la Banque Populaire.

Je vous invite, en tout état de cause, à mener votre propre analyse dans le cadre de la rédaction de votre offre de reprise.

Enfin, la documentation bancaire transmise a été postée dans la *dataroom* (y compris les tableaux d'amortissement).

Christophe LINDLEY
Administrateur Judiciaire Stagiaire



Thibaut PATARD-PIEDMONT
Administrateur Judiciaire Associé



PJ : Tableau d'amortissement du Prêt bancaire équipement n°05924790 :

82	26/09/2025	8,53	0,00	0,00	4 872,38	4 880,91	9 753,53	0,00	9 753,53
83	26/10/2025	5,69	0,00	0,00	4 875,22	4 880,91	4 878,31	0,00	4 878,31
84	26/11/2025	2,60	0,00	0,00	4 878,31	4 880,91	0,00	0,00	0,00